

「국방부 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」 개정이유 및 주요내용

1. 개정이유

개정('24.8.14.)된 국민권익위원회의 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침 표준안」 반영을 위한 것임.

2. 주요내용

가. 「공직자의 이해충돌 방지법」(이하 "법") 제7조에 따른 사적 이해관계자 신고 등에 대한 이해충돌방지담당관의 조치 명확화 (안 제6조 개정)

- 법 제7조에 따른 사적이해관계자 신고 관련하여 이해충돌방지담당관은 공직자의 공정한 직무수행 여부를 점검을 하도록 규정하고, 신고·회피 신청을 한 자 등이 소속기관장인 경우 부기관장의 의견을 들어 조치하도록 함.

나. 고위공직자의 민간부문 업무활동 내역이 없는 경우 별도 제출할 서식 마련 및 점검·보완 방법 구체화 (안 제9조 개정, 별지 제9호서식 신설)

- 고위공직자의 직위 임용 또는 임기 개시 3년 이내 민간 부문 활동이 없더라도, 새로 신설되는 서식*을 작성하여 이해충돌방지담당관에게 제출하고, 일정한 경우 국방기관의 장은 해당 고위공직자에게 민간 부문 업무활동 신고 내역을 보완요청하도록 함.

* 민간 부문 업무 활동이 없다는 내용의 확인서

다. 법 제10조에 따른 직무 관련 외부활동의 제한 내용 명시 (안 제11조 개정, 별지 제11호·제12호서식 신설)

- 현 훈령에 법 제10조에 따른 직무 관련 외부활동 제한 내용을 명시하고 법 제10조 각 항 단서에 따라 예외적으로 직무 관련 외부활동 허가를 신청 시 그 신청 절차 및 검토 방법을 규정

라. 법 제13조에 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 의무 및 제14조에 따른 직무상 비밀 등 이용 금지 의무 명시 (안 제14조·제15조 개정)

- 법 제13조 및 법 제14조 내용을 훈령에 명시

마. 법에서 규정한 ①위법한 직무처리에 대한 조치(법 제21조), ②부당이득의 환수 등(법 제22조), ③과태료(법 제28조) 관련 내용을 훈령에 전부 명시 (안 제18조·제19조·제27조 개정)

- 법에서 규정한 업무 처리 절차가 훈령에 전부 포함되도록 규정

바. (기타) 위 조문·서식 신설에 따라 내용 변경 없이 기존 조문·서식 번호 변경

3. 주요토의 과제 : 없음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 「공직자의 이해충돌 방지법」 및 같은 법 시행령

나. 예산조치 : 해당 없음

다. 합 의 : 해당 없음

라. 기 타 : 해당 없음